

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1467/2532

นายเกรียงศักดิ์ ทวีแสงเพ็ชร

โจทก์

นายแสวง แยมเสารง กับพวก

จำเลย

นายสมภาพ พวงจินดา ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ หากศาลให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการยึดทรัพย์จำเลยในระหว่างฎีกา อาจทำให้โจทก์เสียหายได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีระงับการถอนการยึดทรัพย์จำเลยไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 151)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 51,750 บาทให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15ต่อปีของต้นเงิน 30,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

ระหว่างอุทธรณ์โจทก์ขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลย 3 รายการ คือ บ้าน โทรทัศน์ และรถจักรยานยนต์ (อันดับ 98,100,105)

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา (อันดับ 140)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีหนังสือของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่แจ้งให้โจทก์นำค่าธรรมเนียมถอนการยึดไปชำระแนบมาพร้อมคำร้อง(อันดับ 144,145)

คำสั่ง

ตามคำร้องเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ไว้ในระหว่างฎีกา
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามคำร้องของโจทก์มีเหตุสมควรจึงให้งดการถอนการยึดทรัพย์
ในระหว่างฎีกา

ตามคำร้องเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ไว้ในระหว่างฎีกา
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามคำร้องของโจทก์มีเหตุสมควรจึงให้งดการถอนการยึดทรัพย์
ในระหว่างฎีกา

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ